QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.

# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 25 yil « 31 » iyul № 478 Toshkent sh.

## Тадбиркорлик субъектларига туташ ҳудудлардан мавсумий фойдаланишни ташкил этишни янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан тўртинчи очиқ мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2024 йил 30 августдаги ПФ–132-сон Фармонига мувофиқ, шунингдек, умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланаётган тадбиркорлик субъектларига янада қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси **қарор қилади**:

1. **2025 йил 1 октябрдан** бошлаб умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари учун ўзига тегишли бино ва иншоотларга ҳамда ер участкаларига туташ бўлган, давлат органлари ва ташкилотларига доимий фойдаланишга берилган аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ер участкаларидан (соғлиқни сақлаш, таълим ва мактабгача таълим ташкилотларига тегишли ер участкалари бундан мустасно) мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини (кейинги ўринларда – тижорат фаолияти) амалга ошириш учун **ҳақ эвазига ижара ҳуқуқи асосида фойдаланиш тизими** амалиётга жорий этилсин.

2. **Умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига тегишли бино ва иншоотларга ҳамда ер участкаларига туташ ҳудудлардан тижорат мақсадларида мавсумий фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низом** иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Солиқ қўмитаси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ҳамда Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда ўзига тегишли бўлмаган ер участкасида норасмий тарзда тижорат фаолиятини амалга ошираётган тадбиркорлик субъектларининг рўйхатини ва улар тўғрисидаги маълумотларни (жойлашган жойи, фаолият тури, эгалланган ер майдони) қуйидаги босқичларда хатловдан ўтказсин:

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



**биринчи босқич** – барча туман (шаҳар)лардаги марказий кўчаларда **2025 йил 1 сентябрга қадар**;

**иккинчи босқич** – қолган кўчаларда **2025 йил 1 октябрга қадар**.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари манфаатдор давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан биргаликда **2025 йил 1 октябрдан бошлаб** хатлов натижасида аниқланган объектларнинг мазкур қарорда белгиланган тартибда қонуний фаолият юритиши ёки ҳудуднинг бўшатилишини таъминлаб борсин.

Бунда жойлаштириш схемасига мувофиқ бўлган тижорат фаолияти объектлари "дизайн-код"га асосан лойиҳалар тасдиқлангунга қадар ушбу бандга кўра фаолияти қонунийлаштирилиб, ижара шартномаси тузилган объектларда тадбиркорлар томонидан ҳар қандай қўшимча қурилишлар, майдон, фасад ва мавжуд енгил конструкцияларнинг конструктив элементларини ўзгартиришга йўл қўйилмайди, шундай ишлар амалга оширилган тақдирда, туташ майдонда жойлашган объектлар белгиланган тартибда бузилади ҳамда янги шартнома тузилмайди.

4. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ:

а) 2025 йил 1 октябрдан бошлаб, **ҳар йили 1 январга қадар** туман (шаҳар) қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги, кадастр, солиқ идоралари таклифлари асосида, туман (шаҳар) ҳокимларининг қарори билан келгуси йил учун туман (шаҳар) ҳудудидаги **аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ер участкаларида тижорат фаолияти объектларини жойлаштириш схемаси** тасдиқланади;

б) **2026 йил 1 февралга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари томонидан тасдиқланадиган режа-графикка асосан қуйидаги органлар томонидан ўз ҳисобидан (ёки мазкур қарорга асосан қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги органларига тушадиган маблағлар ҳисобидан кейинчалик тўлаб бериш шарти билан) тижорат фаолияти объектларини кўча ва биноларга мос архитектура қиёфасида ҳамда аҳоли учун қулай ва хавфсиз қилиб лойиҳалаштиришга доир **ягона талаб ва тавсиялар ("дизайн-код")** ишлаб чиқилиб, тасдиқланади:

**ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари** томонидан – Тошкент ва Нукус шаҳарлари ҳамда вилоятлар бўйсунувидаги шаҳарлар учун;

**туман (шаҳар) қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлимлари** томонидан – бошқа аҳоли пунктлари учун;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



в) кўчалар номи кўрсатилган ҳолда тижорат фаолияти объектларини жойлаштириш схемаси ҳамда “дизайн-код”лари маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги органларининг расмий веб-саҳифаларига жойлаштирилади;

г) тадбиркорларнинг мурожаатларига мувофиқ тижорат фаолияти объектларини жойлаштириш схемаларига туман (шаҳар) ҳокимлари қарорлари билан ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкин;

д) ижара шартномалари доимий фойдаланишга берилган ер участкасини тадбиркорлик субъектига тижорат фаолиятини амалга ошириш учун ҳақ эвазига ижара ҳуқуқида фойдаланишга берувчи давлат органлари ва ташкилотлари (кейинги ўринларда – ижарага берувчи) ҳамда ўзига туташ ҳудудда тижорат фаолиятини амалга ошириш истагини билдирган тадбиркорлик субъекти (кейинги ўринларда – ижарага олувчи) ўртасида **Солиқ қўмитасининг ижара шартномаларини ҳисобга олиш электрон тизими орқали** расмийлаштирилади;

е) тижорат фаолиятини амалга ошириш мўлжалланган ер участкаси ажратилмаган ҳамда туман (шаҳар) ҳокимлиги захирасида бўлса, ушбу ер участкаси унда жойлашган объектларни (майдонлар, кўчалар, тор кўчалар, йўллар, дарахтзорлар, боғлар, сайилгоҳлар, хиёбонлар ва бошқалар) Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари қарори асосида **давлат органлари ва ташкилотларига жамоат эҳтиёжлари учун доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан** ажратилади;

ж) ижара шартномасига асосан ижарага берувчи ижарага олувчига тегишли ҳудудга туташ бўлган ёки ундан 5 метрдан кўп бўлмаган масофадаги бўш майдонларни тижорат фаолиятини амалга ошириш учун **аукцион савдоларисиз тўғридан-тўғри ижарага** беради. Бунда ижарага бериладиган майдоннинг ён чегаралари умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш объекти биносининг ёки унга ажратилган ер участкасининг бошланиш ва тугаш нуқтасидан бинодан (ер участкасидан) чиқиш йўналишидаги тўғри чизиқ бўйича аниқланади;

з) қоида тариқасида, ижара шартномаси бир календарь йил учун (келгуси йилларда мазкур қарорда белгиланган тартибда узайтириш ҳуқуқи билан) тузилади;

и) тижорат фаолияти учун ижара ҳуқуқи асосида фойдаланишга берилган ер участкаларининг ҳар бир квадрат метри учун шартнома муддатидан қатъи назар, **ер солиғи ставкасининг уч бараваригача миқдорида ижара тўлови** тўланади, бунда асос қилиб олинадиган ер солиғи суммаси Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида белгиланган оширувчи ва камайтирувчи коэффициентлари қўлланган ва солиқ имтиёзлари қўлланмаган ҳолда ҳисобланади;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



к) ижара тўлови ҳар йилги ер солиғини тўлаш учун белгиланган муддатларда Ягона биллинг тизими орқали амалга оширилади, **тушган тўловлар қуйидагича тақсимланади**:

35 фоизи – ижарага берувчининг банк ҳисобварағига;

10 фоизи – ҳудудий солиқ бошқармасининг банк ҳисобварағига;

10 фоизи – Кадастр агентлигининг Давлат кадастрлари палатаси ҳудудий бошқармаларининг банк ҳисобварағига;

10 фоизи – Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги, вилоятлар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармалари ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармасининг банк ҳисобварағига;

0,5 фоизи – Ягона биллинг тизими орқали давлат хизматларини кўрсатганлик учун Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги “Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази” давлат муассасасининг Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати қўмитасидаги махсус ҳисобварағига;

қолган маблағлар – туман (шаҳар) маҳаллий бюджетига.

5. Белгиланснинки:

а) ушбу қарорга асосан ер участкаларини тижорат фаолияти учун ижарага бериш ер участкаларини ажратиш (реализация қилиш) ҳисобланмайди, ер участкасида бино ва иншоотларни қуриш ёки кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳуқуқини бермайди;

б) ижарага берилган ер участкасидан бошқа мақсадларда фойдаланиш зарурати юзага келганда, ижарага берувчи ижара шартномасини бир томонлама бекор қилишга ҳақли, бунда ижарага олувчи бу тўғрисида ёзма равишда огоҳлантирилган кундан бошлаб **ўн беш кун муддатда** ер участкасини бўшатиши ва унинг устидаги ҳар қандай объектини кўчириши (бузиб олиши) лозим;

в) ижарага олувчи ушбу банднинг “б” кичик бандида белгиланган муддатда объектини кўчириш (бузиш) чораларини кўрмаган тақдирда, объектни бузиш ижарага берувчи томонидан амалга оширилади, бунда объектни бузиш билан боғлиқ харажатлар ижарага олувчидан суд орқали регресс тартибида ундирилади;

г) ижара шартномаси тарафлари шартноманинг амал қилиш муддати тугаш санасига қадар уни бекор қилиш юзасидан сабаблар мавжуд бўлмаган тақдирда, шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги бир йиллик муддатга Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига мувофиқ узайтириш ҳуқуқига эга ҳисобланади;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



д) ижарага олувчи томонидан ижара тўлови ўз вақтида тўланмаган, шартнома мажбуриятлари қўпол равишда бузилган ҳолтларда ижарага берувчи ижара шартномасини белгиланган тартибда бекор қилиш чораларини кўради;

е) мавжуд ва янги барпо этиладиган гастрономик ва туризм кўчаларида мулк эгаларига тегишли бино ва иншоотларга туташ ҳудудлардан ҳамда умумий фойдаланишдаги ер участкаларидан тижорат мақсадларида фойдаланиш тартиби Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари қарори билан тасдиқланади.

Бунда:

ер участкаларидан фойдаланганлик учун бозор тамойиллари асосида нарх белгилаш ва йиллик ижара ҳақини ҳар ойда тенг улушларда тўлаб бориш талабини назарда тутиш;

ҳудудларнинг намунали сақланишини таъминлаш мақсадида ижара тўловларининг тақсимотини белгилаш;

гастрономик ва туризм кўчаларида мавсумий талабларни ҳисобга олган ҳолда ободонлаштириш ҳамда санитария жиҳатдан тозалаш ишларини (супуриш, сув сепиш, чанг ва қордан тозалаш ва бошқалар) ташкил этиш учун эксплуатация тўловларини белгилаш ҳамда зарур ҳолларда уни ижара тўловларига қўшган ҳолда ундириш;

гастрономик ва туризм кўчаларида ҳар хил турдаги кўнгилочар тадбирларни ўтказиш учун бир марталик тўлов миқдорини ва уларни ўтказиш тартибини белгилаш инобатга олинади.

6. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари **ҳар чорак якуни билан** Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси 64-моддасига мувофиқ аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ерларини, шу жумладан, тижорат фаолияти учун ижарага бериш мумкин бўлган ҳудудларни сақловчи ташкилотларга доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратиш бўйича ишлар ҳолати юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритиб борсин.

Бунда ижарага берувчиларга ер участкаларини ўзларига жамоат эҳтиёжлари учун доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратиш бўйича харажатларни мазкур қарорга асосан тушган маблағлар ва бошқа манбалар ҳисобидан бир йил ичида бўлиб тўлашга рухсат берилсин.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



7. Ижарага олувчининг зиммасига қуйидаги мажбуриятлар юкланади:

вақтинчалик объектларни (қурилмаларни) тегишли ҳудуд учун белгиланган тартибда тасдиқланган “дизайн-код”га мувофиқ ўрнатиш (мослаштириш);

тегишли ер участкасида капитал қурилмалар (бино ва иншоотлар) қурмаслик;

муҳандислик-коммуникация тармоқлари муҳофаза зоналарига қўйилган талабларга қатъий риоя этиш ва муҳандислик-коммуникация тармоқларига зарар етказмаслик;

ижарага берилган ер участкаси аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ер участкалари таркибига киришини инобатга олиб, ушбу ерлардан биринчи навбатда асосий фойдаланиш мақсадига кўра зарур шароит яратиш, шу жумладан, пиёдалар йўлакларида ҳаракатланиш учун ноқулайликлар яратмаслик, шунингдек, тезкор ва махсус хизматларнинг транспорт воситалари эркин ҳаракатланиши ва бошқа объектлар фаолиятига тўсқинлик қилмаслик;

тегишлича чакана савдо қоидалари ва умумий овқатланиш маҳсулотларини (хизматларини) ишлаб чиқариш ҳамда сотиш қоидаларида назарда тутилган талабларга риоя қилиш.

8. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги ҳамда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда туташ ҳудудлардаги ер участкаларида объектлар қурилиши (ўрнатилиши) жараёнида қонунчиликка мувофиқ ер, кадастр ва қурилиш назоратини таъминласин.

9. Солиқ қўмитаси Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамда манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда **2025 йил 1 сентябрга қадар** Солиқ қўмитасининг махсус автоматлаштирилган ахборот тизимида мазкур қарорда назарда тутилган ижара шартномаларини тузиш ва ҳисобга олиш имкониятини яратсин.

10. Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги 485-сон қарори билан тасдиқланган Умумий овқатланиш ташкилотлари мавсумий кафеларининг ишлаш тартиби тўғрисидаги низом **2025 йил 1 октябрдан** ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

11. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда **икки ой муддатда** ушбу қарор талабларидан келиб чиққан ҳолда соҳага оид шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритсин.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



12. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – иқтисодиёт ва молия вазири Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг**
**Бош вазири** **А. Арипов**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
UMUMIY BO'LIM
1

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.

Вазирлар Маҳкамасининг
2025 йил "31" июлдаги 478- сон қарорига
илова

# Умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига тегишли бино ва иншоотларга ҳамда ер участкаларига туташ ҳудудлардан тижорат мақсадларида мавсумий фойдаланиш тартиби тўғрисида НИЗОМ

## 1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом ҳудудларда умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларига тегишли бино ва иншоотларга ҳамда ер участкаларига туташ ҳудудларда мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш тартибини белгилайди.

Мазкур Низом кўп қаватли бинолардаги (уйлардаги) нотурар жойларда тижорат фаолиятини амалга ошираётган тадбиркорлик субъектлари томонидан қўшимча енгил қурилмаларни қуриш билан боғлиқ муносабатларга ҳам татбиқ этилади.

2. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланади:

**аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ерлари** – аҳолининг маданий-маиший эҳтиёжини қаноатлантириш ва дам олиши учун фойдаланиладиган (дарахтзорлар, боғлар, сайилгоҳлар, хиёбонлар, ариқ тармоқлари эгаллаган ерлар), шунингдек, майдонлар, кўчалар, тор кўчалар, йўллар, суғориш тармоғи, соҳил бўйи ва шу каби ерлар;

**ижарага берувчи** – доимий фойдаланишга берилган ер участкасини ёки унинг бир қисмини тадбиркорлик субъектига мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш учун ҳақ эвазига шартнома асосида фойдаланишга берувчи давлат органлари ва ташкилотлари;

**ижарага олувчи** – давлат органлари ва ташкилотларига доимий фойдаланишга берилган ер участкасига туташ ҳудуддаги тегишли ер участкаси ҳамда жойлашган кўчмас мулк объектида мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини олиб борувчи тадбиркорлик субъекти;

**махсус автоматлаштирилган ахборот тизими** – Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитасининг ижара шартномасини ҳисобга олиш электрон тизими;

**тижорат фаолияти объектлари** – тижорат фаолиятини амалга ошириш ва (ёки) уни амалга ошириш учун мўлжалланган, вақтинчалик асосда жойлаштирилган ва (ёки) мавсумий хусусиятига эга бўлган тижорат фаолияти объектлари;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



**тижорат фаолияти** – тижорат фаолияти жойида тижорат фаолияти объектларидан фойдаланган ҳолда турғун савдо шохобчалари жойлашган жойдан ташқарида мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш мақсадларида амалга ошириладиган фаолият турлари;

**туташ ҳудуд** – мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини олиб борувчи тадбиркорлик субъекти ҳудудига туташ бўлган ёки ундан 5 метрдан кўп бўлмаган масофада жойлашган, мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш мақсадларида фаолият юритиш мумкин бўлган ер участкаси;

**туташ ҳудуд чегараси** – ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни бирламчи (қайта) давлат рўйхатидан ўтказишда ер участкаси ва унинг чегараларига оид маълумотлар Давлат кадастрлари ягона тизимида акс эттирилгандан ташқари туташ ер участкасининг бошланиши.

3. Ушбу Низом талаблари қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилмайди:

байрам кунлари ва байрамолди кунларда савдо хизмати кўрсатиш юзасидан юридик шахслар билан тузилган шартномалар асосида ташкил этилган тижорат фаолиятларига;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари асосида ташкил этилган кўргазма ва ярмарка савдоларига;

бозорлар ва савдо мажмуалари ҳудудларидаги тижорат фаолиятига;

давлат мулкини ижарага бериш билан боғлиқ муносабатларга;

амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолатларга.

4. Туташ ҳудудларда ушбу Низомда белгиланган тартибда ижара шартномаси тузмаган ҳолда тижорат фаолиятини амалга оширишга йўл қўйилмайди, мазкур ҳолат қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка асос бўлади.

5. Аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ерларидан мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини ташкил қилиш ушбу низомга **иловадаги схемага мувофиқ** амалга оширилади.

## 2-боб. Тижорат фаолиятини амалга ошириш талаблари ва шартлари

6. Ижарага олувчи туташ ҳудуддаги ер участкасидан ижара ҳуқуқида вақтинча фойдаланиш мақсадида ижара шартномаси тузиш бўйича ижарага берувчига ёзма ёки электрон шаклда ариза билан мурожаат қилади.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



Бунда аризага қуйидаги ҳужжатлар (маълумотлар) илова қилинади:

ўзига тегишли бино ва иншоотларга ва (ёки) ер участкасига туташ ҳудуднинг тавсифи ҳамда жойлашган манзили;

умумий ва фойдаланишга бериладиган майдони, қурилган йили (мавжуд бўлса);

объектнинг коммуникациялар (ичимлик суви, табиий газ, электр энергияси ва оқова сув тармоғи) билан таъминлангани тўғрисида маълумот;

фойдаланишга бериладиган майдони;

объектнинг тўрт тарафдан кўриниши фотосуратлари;

объектдан фойдаланиш мақсади (амалга ошириладиган фаолият тури);

объектни ижарага олишнинг бошқа шартлари (мавжуд бўлса).

7. Ижарага берувчи туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланишга ижара шартномасини тузиш бўйича мурожаат келиб тушган кундан бошлаб беш иш куни ичида туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича махсус автоматлаштирилган ахборот тизими орқали ижара шартномасини тузади ёки асослантирилган ҳолда рад жавобини беради.

8. Ижарага олувчининг аризаси ва унга илова қилинган ҳужжатлар (маълумотлар) тўлиқ эмаслиги аниқланса, ушбу ҳужжатлар мурожаат қилувчига камчиликларни бартараф этиш учун қайтарилади.

9. Ижарага олувчининг аризаси ва унга илова қилинган ҳужжатлар (маълумотлар) қайтарилишининг аниқ сабаблари кўрсатилган ёзма ёки электрон шаклдаги хабарнома мурожаат қилувчига уч иш куни ичида юборилади.

Бунда ижарага берувчининг кўрсатмасига асосан Давлат кадастрлари палатаси ҳудудий бўлинмалари томонидан беш иш куни ичида туташ ҳудуд майдони бўйича ўлчов ишлари амалга оширилади (чегара чизмаси) ҳамда тегишли далолатнома тузилади ва ижарага берувчига тақдим этилади.

10. Қуйидагилар ижарага олувчининг аризасини рад қилиш учун асос ҳисобланади:

тақдим этилган ҳужжатларда нотўғри ёки бузиб кўрсатилган маълумотлар мавжудлиги;

ижарага олувчи томонидан ушбу Низом талабларига мос бўлмаган ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномасини тузиш бўйича мурожаат қилиниши. Бунда ижарага бериладиган майдоннинг ён чегаралари савдо ва хизмат кўрсатиш объекти биносининг бошланиш ва тугаш нуқтасидан бинодан чиқиш йўналишидаги тўғри чизиқ бўйича аниқланади;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



ушбу Низомнинг 17-бандида назарда тутилган ҳудудларда фаолият юритиш бўйича мурожаат қилинганда.

Ижарага олувчининг аризасини бошқа асослар бўйича рад этиш тақиқланади.

11. Ҳужжатлари қайтарилган ижарага олувчи рад этиш учун сабаб бўлган камчиликларни бартараф этгандан сўнг мазкур Низомда белгиланган тартибда ижарага берувчига етти иш кунидан кўп бўлмаган муддатда қайта мурожаат қилишга ҳақли.

12. Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномасида қуйидагилар кўрсатилади:

туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш ҳудудининг жойлашган жойи, тури ва таркиби;

вақтинча ижара тўловини тўлаш тартиби ва муддатлари;

вақтинча ижара тўлови миқдорини қайта кўриб чиқиш асослари ва тартиби;

ижарага берилаётган туташ ҳудуднинг ҳолати;

шартнома шартлари, шу жумладан, ижара тўловларини тўлаш муддатларининг бузилиши оқибатлари;

тегишли ер участкасида капитал қурилма (бино ва иншоотлар) қурмаслик;

томонларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги.

13. Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномаси ижарага берувчи томонидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб тузилган ҳисобланади.

14. Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномаси амал қилиш муддати даврида ижарага олувчига ижара объектидан фойдаланишига ва унда фаолият кўрсатишига тўсқинлик қилиш тақиқланади (форс-мажор ва қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ҳолатлар бундан мустасно).

15. Ижарага олувчи коммунал хизматлар, электр энергияси, сув, газ истеъмоли ва иссиқлик таъминоти учун ижара шартномаси асосида етказиб берувчи ташкилотлар билан қўшимча келишув тузади.

16. Қуйидагилар туташ ҳудудда тижорат объектининг ихтисослашув турлари ҳисобланади:

а) умумий овқатланиш фаолияти:

мавсумий кафе;

кичик ошхона;

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



б) қуйидаги маҳсулотлар савдоси:

нон ва нон маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари;

гўшт ва гўшт маҳсулотлари;

сут ва сут маҳсулотлари;

мева-сабзавотлар ва полиз экинлари, шунингдек, қуруқ мевалар, писта ва ёнғоқлар;

музқаймоқ ва алкоголсиз ичимликлар;

бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари;

нашриёт маҳсулотлари;

гуллар;

халқ бадиий ва амалий санъати буюмлари;

ҳунармандчилик маҳсулотлари, сувенирлар, кийим-кечак, пойабзал ва енгил саноат буюмлари;

ноозиқ-овқат маҳсулотлари;

етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини енгил конструкцияли кўчма музлаткичларда сақлаш ва сотиш;

в) қуйидаги хизматлар:

енгил транспорт воситаларини (енгил автомобиль, велосипед, самокат, скутер ва бошқалар) ижарага бериш ва таъмирлаш хизматлари;

электромобилларни зарядлаш;

сартарошлик хизматлари;

косметолог хизматлари;

пойабзал таъмирлаш хизмати;

маиший техника воситаларини таъмирлаш хизмати;

калит ясаш хизмати.

Тадбиркорлик субъектлари ижарага олинган туташ ҳудудда тижорат фаолияти объектининг ихтисослашувига кўра фаолият турларининг бир нечтаси билан шуғулланиши мумкин.

Бунда ушбу фаолият қонунчиликда назарда тутилган савдо ва хизмат кўрсатиш қоидаларига амал қилган ҳамда штрих-кодлар ва рақамли маркировка кодларини тўғри ўқишни ва аниқлашни таъминловчи махсус қурилмалардан (2D сканерлар), онлайн назорат-касса техникалари ёки виртуал кассаларидан ҳамда ҳисоб-китоб терминалидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



17. Қуйидаги туташ ҳудудларда тижорат фаолияти объектларининг жойлаштирилишига йўл қўйилмайди:

маданий мерос объектлари ва қўриқланадиган табиий ҳудудлар фасади олдида;

бино ва иншоотларнинг ёнғинга қарши оралиқларида;

муҳандислик коммуникацияларига зарар етказадиган (ҳимоя) зоналарда;

чорраҳаларга 15 метрдан яқинроқ жойларда;

пиёдалар ўтиш жойларида;

велосипед йўлакларида;

йўл қатнов қисмининг хавфли бурилишларида;

лоақал бир йўналишдаги кўриниш масофаси юз метрдан кам бўлган йўл дўнгликлари яқинида;

қатнов қисмининг кесишмаларида ва кесишаётган қатнов қисми четига ўн беш метрдан кам масофада (уч томонлама кесишмаларда (чорраҳаларда) ёндан туташган йўлнинг сидирға чизиқ ёки ажратувчи бўлак билан ажратилган қарама-қарши томони бундан мустасно);

транспорт воситаси светофор ишоралари, йўл белгиларини бошқа транспорт воситаларининг ҳайдовчиларидан тўсиб қўядиган, бошқа ҳаракатланишига (кириш ва чиқишига) имкон қолдирмайдиган ёки пиёдаларнинг ҳаракатига халақит берадиган жойларда;

“тўхташ тақиқланади” йўл белгиси ёки “тўхташ тақиқланади” йўл чизиғи таъсири доирасида.

18. Сотиш учун таклиф этилаётган товарлар (хизматлар) турлари ва рўйхати тижорат фаолияти объектининг ихтисослашувига мувофиқ сотувчи томонидан мустақил равишда белгиланади.

19. Савдо автоматлари орқали оммавий талабдаги, техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига жавоб берадиган товарлар (чой, кофе, салқин ва алкоголсиз ичимликлар, ноозиқ-овқат товарлари (газета ва матбаа маҳсулотлари), қандолат ва нон маҳсулотлари, ширинликлар) сотилади, хизматлар кўрсатилади.

20. Савдо автоматларини маҳсулот билан таъминлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш тижорат фаолияти субъектларига юкланади, шунингдек, улар зиммасига товар-моддий бойликларни сақлаш бўйича чоралар кўриш ҳамда савдо автомати бузилганда товарлар бузилишининг олдини олиш ҳам юкланади.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



21. Туташ ҳудудларда объектларни ўрнатиш (қуриш) бўйича қўшимча шартлар қуйидагилар ҳисобланади:

туташ ҳудудни жойлаштириш, ўрнатиш (қуриш) ва ундан фойдаланиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига, техник регламентлар, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативлари, ёнғин хавфсизлиги талабларига, шунингдек "дизайн-код"га мувофиқ қуриш (мослаштириш) нормаларига риоя этиш;

туташ ҳудудни жойлаштиришда (ўрнатишда, қуришда) аҳоли (шу жумладан, пиёдалар йўлаклари), шунингдек, тезкор ва махсус хизматларнинг транспорт воситалари эркин ҳаракатланишига халақит бермаслик, муҳандислик-коммуникация тизимларидан фойдаланишга, бино ва иншоотларга кириб-чиқишга тўсқинлик қилмаслик;

муҳандислик-коммуникация тармоқлари муҳофаза зоналарига қўйилган талабларига қатъий риоя этиш ҳамда муҳандислик-коммуникация тармоқларига зарар етказмаслик;

зарур бўлган тақдирда туташ ҳудуддаги барча ёпиқ хоналар ва кабиналарга шамоллатиш (вентиляция қилиш) тизимини ўрнатиш, шунингдек, ичимлик суви, табиий газ, электр энергияси ва оқова сувнинг ташқи коммуникация тармоқларига уланиш учун қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда архитектура-режалаштириш топшириқлари ва алоҳида лойиҳалар ишлаб чиқилишини таъминлаш.

22. Туташ ҳудудда объектлар туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномасида назарда тутилган муддатнинг бошланиш санасидан кейин ўрнатилади (қурилади).

23. Туташ ҳудуддаги объект фаолияти тугатилган тақдирда, объект унинг фаолияти тўхтатилган ёки тугатилган санадан эътиборан ўн беш кун ичида қисмларга ажратилади (демонтаж қилинади).

24. Туташ ҳудудлар жойлашган ҳудудда фавқулодда вазиятлар юзага келганда ёнғин ўчириш, бошқа тезкор хизматларнинг автотранспорт воситалари эркин ҳаракатланиши учун бино ва иншоотлар ўртасида очиқ масофа, ёпиқ ҳудудларда эса камида иккита кириш-чиқиш дарвозалари бўлиши лозим.

25. Туташ ҳудуддаги тижорат фаолияти объектлари солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига мувофиқ тўлайдилар.

## 3-боб. Якунловчи қоидалар

26. Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномаси шартларининг бузилиши билан боғлиқ низолар ўзаро музокаралар асосида ёки суд тартибида ҳал қилинади.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



27. Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномасини тузмасдан ёки аниқ майдони шартномада кўрсатилмаган (ёки кам кўрсатган ҳолда) фойдаланишга бериш ҳолати аниқланганда, ижарага берувчи ўн иш куни ичида ушбу туташ ҳудуд қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда фойдаланишга берилишини ташкил этади.

28. Ушбу Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.

Умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига тегишли бино ва иншоотларга ҳамда ер участкаларига туташ ҳудудлардан тижорат мақсадларида мавсумий фойдаланиш тартибини тасдиқлаш тўғрисидаги низомга илова

## Аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ерларидан мавсумий умумий овқатланиш, савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини ташкил қилиш СХЕМАСИ

| Босқичлар | Субъектлар | Чора-тадбирлар | Муддатлар |
|---|---|---|---|
| **1-босқич** | Туман (шаҳар) ҳокимлари | Туман (шаҳар) қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги, кадастр, солиқ идоралари таклифлари асосида келгуси йил учун туман (шаҳар) ҳудудидаги аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ер участкаларида тижорат фаолияти объектларини жойлаштириш схемасини тасдиқлайди. | 2025 йил 1 октябрдан бошлаб ҳар йили 1 январга қадар |
| **2-босқич** | 1. Ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари – Тошкент ва Нукус шаҳарлари ҳамда вилоятлар бўйсунувидаги шаҳарлар учун.<br>2. Туман (шаҳар) қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлимлари – бошқа аҳоли пунктлари учун. | Ўз ҳисобидан мавсумий савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини кўча ва биноларга мос архитектура қиёфасида ҳамда аҳоли учун қулай ва хавфсиз қилиб лойиҳалаштиришга доир ягона талаблар ва тавсияларни (“дизайн-код”) тасдиқлайди. | 2026 йил 1 февралга қадар |
| **3-босқич** | Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги органлари | Кўчаларнинг номини кўрсатган ҳолда, тижорат фаолияти объектларини жойлаштириш схемаси ва “дизайн-код”ини расмий веб-саҳифаларига жойлаштиради. | Ҳар йили 1 февралга қадар |
| **4-босқич** | Ижарага олувчи | Ижарага берувчига туташ ҳудуддаги ер участкасидан вақтинча фойдаланиш мақсадида ижара шартномаси тузиш бўйича мурожаат қилади. | 2026 йил 1 февралдан бошлаб доимий равишда |

QMMB: 09/25/478/0681-son
31.07.2025-y.



| Босқичлар | Субъектлар | Чора-тадбирлар | Муддатлар |
|---|---|---|---|
| **5-босқич** | Ижарага берувчи | Туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича Солиқ қўмитасининг ижара шартномаларини ҳисобга олиш электрон тизими орқали ижара шартномасини тузади ёки асослантирилган ҳолда рад жавобини беради. | 5 иш куни ичида |
| **6-босқич** | Солиқ қўмитаси | Мавсумий савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш учун туташ ер участкасидан ҳақ эвазига фойдаланиш бўйича ижара шартномаларини ушбу ер участкалари доимий фойдаланишга берилган давлат органлари, муассасалари ва корхоналари ҳамда ўзига туташ ҳудудда мавсумий савдо ва хизмат кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш истагини билдирган тадбиркорлик субъекти ўртасида Солиқ қўмитасининг ижара шартномаларини ҳисобга олиш электрон тизими орқали расмийлаштиради. | 2025 йил 1 январдан бошлаб доимий равишда |
| **7-босқич** | Давлат кадастрлари палатаси ҳудудий бўлинмалари | Ижарага берувчининг кўрсатмасига асосан туташ ҳудуддан вақтинча фойдаланиш бўйича ижара шартномасини тузиш мақсадга мувофиқ деб топганда туташ ҳудуд майдони бўйича ўлчов ишларини амалга оширади (чегара чизмасини) ҳамда тегишли далолатнома тузади ва ижарага берувчига тақдим этади. | 5 иш куни ичида |
| **8-босқич** | Ижарага олувчи | Туташ ҳудуддаги тижорат фаолияти тугатилган тақдирда, туташ ҳудудни қисмларга ажратади (демонтаж қилади). | 15 кун ичида |

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
UMUMIY BO'LIM
1